



PUTUSAN

Nomor 2070 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAYU AFANDY NASUTION, S.T., bertempat tinggal di Jalan Karya Ujung Gang Wonosobo, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selaku pribadi maupun selaku Direktur VII dari PT Gunakarya Nusantara yang berkedudukan di Jalan Suryalaya XVIII Nomor 15, Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi Matondang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Junaidi Matondang & Rekan, beralamat di Jalan Damar III Nomor 27, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT GUNAKARYA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Suryalaya XVIII Nomor 15, Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **TAUFIEK RAMADHI**, selaku Direktur IV PT Gunakarya Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Sukarajin I Gang Ikhlas Nomor 5, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selaku pribadi maupun selaku Direktur VII dari PT Gunakarya Nusantara yang berkedudukan Jalan Suryalaya XVIII Nomor 15, Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023



kepada S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M. & Rekan Perwakilan Medan, beralamat di Jalan Ngumban Surbakti (Ring Road) Nomor 149, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK c.q. KANTOR

WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA

BARAT I c.q. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DUA BANDUNG (DAHULU KANTOR PELAYANAN

PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG KAREES),

berkedudukan di Jalan Ibrahim Adjie Nomor 372 (dahulu

Jalan Kiara Condong), Kota Bandung, Provinsi Jawa

Barat, diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Madya Dua Bandung, Fery Corly, S.E., Ak., M.Si., dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati,

SH., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat

Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Februari 2022;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK c.q. KANTOR

WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUMATERA UTARA I c.q. KANTOR PELAYANAN

PAJAK MADYA PRATAMA MEDAN PETISAH,

berkedudukan di Jalan Asrama Nomor 7 A, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, Mangatas,

S.E., Ak., M.M., dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Dewi Sulaksmijati, SH., M.Kn. dan kawan-kawan, Para



Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;

- 5. PT BANK SUMUT c.q. PT BANK SUMUT KANTOR CABANG KOORDINATOR MEDAN**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Pimpinan Cabang, Ali Akbar Putra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Lubis, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak meminta Turut Tergugat supaya memindahbukukan uang yang ada dalam rekening khusus Penggugat Nomor 100.01.04.000091.0 atas nama PT Gunakarya Nusantara yang ada pada Turut Tergugat tersebut ke rekening yang ditunjuk Tergugat III dan atau Tergugat IV selama perkara gugatan Penggugat ini belum beroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memindahbukukan uang yang ada dalam rekening khusus Penggugat Nomor 100.01.04.000091.0 atas nama PT Gunakarya Nusantara yang ada pada Turut Tergugat tersebut selama perkara gugatan Penggugat ini belum beroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap seluruh uang Penggugat yang ada dalam rekening giro Penggugat Nomor 100.01.04.000091.0 atas nama PT Gunakarya Nusantara yang ada pada Turut Tergugat tersebut;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membuka blokir terhadap rekening Penggugat pada Turut Tergugat, yaitu Rekening Nomor 100.01.04.000091.0 atas nama PT Gunakarya Nusantara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tidak menghalangi Penggugat dalam menarik uang Penggugat yang terdapat dalam Rekening Nomor 100.01.04.000091.0 atas nama PT Gunakarya Nusantara tersebut;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat yang disebut pada posita gugatan point 36 di atas;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalan secara lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023



2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Eksepsi *kompetensi absolut*;

2. Eksepsi *error in persona*;

3. Gugatan tidak jelas, tidak berdasar hukum, tidak relevan, dan kabur (*obscuur libel*);

4. Eksepsi gugatan Penggugat dilakukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 20 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

– Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Provisi:

– Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap seluruh uang Penggugat yang ada dalam rekening giro Penggugat Nomor 100.01.04.000091-0 atas nama PT Gunakarya Nusantara yang ada pada Turut Tergugat tersebut;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuka blokir terhadap rekening Penggugat pada Turut Tergugat, yaitu rekening Nomor 100.01.04.000091-0 atas nama PT Guna Karya Nusantara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak menghalangi Penggugat dalam menarik uang Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam rekening Nomor 100.01.04.000091-0 atas nama PT Guna Karya Nusantara tersebut;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp10.295.525.621,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang terdapat di dalam Rekening Giro Nomor 100.01.04.000091-0 atas nama PT Guna Karya Nusantara;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp4.671.500,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 87/PDT/2023/PT MDN., tanggal 15 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat serta Pembanding II dan III semula Tergugat III dan IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 20 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023



pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi ini mengadili dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dan selanjutnya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dengan perbaikan/menambahkan yang pada pokoknya mengabulkan juga petitum gugatan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) point VII;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Penggugat pada Turut Tergugat yang mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Penggugat adalah salah satu Direksi dari Tergugat I, maka Penggugat adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Tergugat I baik di dalam maupun di luar Pengadilan, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat I dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAYU AFANDY NASUTION, S.T., tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAYU AFANDY NASUTION, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 2070 K/Pdt/2023